

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/2157

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף והגדלת עונש המינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה), התשפ"ב–2021¹, בסעיף 1, במקום "שלוש שנים" יבוא "חמש שנים" ובמקום "מרבוע העונש" יבוא "משליש העונש".

דברי הסבר

בשנים האחרונות החזקה וסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים הפכו לתופעה נפוצה ונרחבת במדינה. במיוחד נפוצה התופעה בקרב האוכלוסייה הערבית המתגוררת באזור הנגב והגליל. כדי לבחון את התופעה ולהציע כלים לצמצומה פרסם מבקר המדינה בשנת 2021 דוח ביקורת שנתי שעניינו "התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים – ביקורת מעקב". הדוח עסק במספר סוגיות, בהן מקורות אמצעי הלחימה וטיפול תחנות המשטרה בעבירות.

במסגרת הדוח נמצא כי רבים מאמצעי הלחימה מגיעים לחברה הערבית מארבעה מקורות עיקריים: גניבות מצה"ל, הברחות מגבול ירדן, ייצור בשטחי יהודה ושומרון, וגניבות מבתים ומכלי רכב. כמו כן, נמצא כי בשנת 2019 מספר הקורבנות בני החברה הערבית בעבירות נגד אדם וגוף עמד על 15,097. כדי להביא למיגור התופעה, הוצעו בדוח מספר פתרונות ואחד הפתרונות שהוזכרו היה החמרת ענישה בעבירות נשק. להבנתנו, זהו פתרון מרכזי וחשוב לתופעה שיסייע בצמצומה דרך הגברת ההרתעה. בשנת 2021 נחקקה הוראת שעה לשלוש שנים – חוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה), התשפ"ב–2021 שעסקה בהחמרת ענישה בעבירות נשק. במסגרת התיקון נקבע כי אם הורשע אדם בעבירות נשק לפי סעיף 144 – סעיף קטן (א) רישא, (ב) רישא, (ב2) או (ב3) רישא לחוק העונשין, התשל"ז–1977, לא יפחת עונשו של האדם מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו. להבנתנו, מדובר בענישה מקלה מדי ויש לקבוע ענישת מינימום יותר מחמירה כדי למגר את התופעה. לפיכך, מוצע לקבוע שעונש המינימום על ביצוע עבירות נשק יהיה שליש העונש במקום רבע העונש, וכי הוראת השעה תחול לשנתיים נוספות על מנת לתת זמן מספק לצמצום התופעה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 472.